Plan de la ville · Expert-comptable

Chaque rue est un niveau, du monde (au nord) à la justice (au sud). Rive EC à gauche du fleuve, rive CAC à droite : les jumeaux se font face de part et d'autre du pont. Murs pleins : les lieux du expert-comptable et les lieux communs ; tirets : ceux du commissaire aux comptes. Les symboles sont ceux des façades de la visite 3D.

N

INTERNATIONAL

IFAC
Fiche : Exercice de la professio…
Qui : CNOEC · CNCC ×2
Hall : les membres : L'**International Federation of Accountants** fédère les…
⚠ L'IFAC ne rend **aucune nor**…

IESBA
Fiche : Exercice de la professio…
Qui : Rédacteur du Code of Ethics
Salle de rédaction : L'**International Ethics Standards Board for Accountants** écrit le…
⚠ Le code de déontologie des …

IAASB
Fiche : Exercice de la professio…
Qui : Rédacteur des ISA
Salle de rédaction : L'**International Auditing and Assurance Standards Board**…
⚠ Une NEP est **adoptée par la**…

IAESB
Fiche : Exercice de la professio…
Qui : Normes de formation
Salle de rédaction : L'**International Accounting Education Standards Board**…

Accountancy Europe
Fiche : Exercice de la professio…
Qui : Accountancy Europe
Hall : Ancienne **FEE** (Fédération des experts-comptables européens) : représentation de l…

UE · CEAOB

AVENUE INTERNATIONALE

RIVE EC · RIVE CAC

Ministère de l'Économie
en face : Chancellerie
Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable · l'euro : le ministre de l'économie, tutelle de l'Ordre
Qui : Ministre de l'Économie · Commissaire du gouvernement
Le ministre : Agrée les **normes professionnelles** par **arrêté**. Le **code de déontologie** des EC est adopté par **décret** (décret 2012-432, art. 141 à 169). • **Le commissaire du gouvernement** : Représente la tutelle **auprès du Conseil national et de chaque CROEC** : il **assiste aux séances**, **reçoit les décisions** et peut les **contester**….
⚠ Chez le CAC, la tutelle est le **garde des Sceaux**, pas Bercy.

Chancellerie

RUE DES TUTELLES

Conseil national de l'Ordre
en face : CNCC
Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable · le conseil : les élus nationaux de l'Ordre
Qui : Président · Élu ×14 · Commissaire du gouvernement
mandat 4 ans · suffrage direct depuis 2020 · renommé par la loi 2022-172
Les élus (étage de la direction) : Membres élus pour **4 ans**, **au suffrage direct** par les experts-comptables **depuis 2020** (avant, élus par les conseils régionaux). Ancien nom : **Conseil supérieur** (CSOEC), renommé par l…
⚠ Il **ne collecte pas** les cotisations.

CNCC

RUE NATIONALE

Chambre nationale de discipline
en face : Sanctions H2A
Fiche : Responsabilité de l'expert-comptable · le maillet : la discipline, en appel
Qui : Président (cour d'appel de Paris) · Fonctionnaire ×2 · Membre du Conseil national ×2
1 magistrat + 2 fonctionnaires + 2 élus · puis Conseil d'État (cassation)
La salle d'audience : **Président** : un magistrat désigné par le **garde des Sceaux** parmi les **présidents de chambre de la cour d'appel de Paris** ; **2 fonctionnaires** désignés par le ministre de l'économie ; **2 membres d**…
⚠ Chez le CAC, **pas d'appel** : la commission des sanctions statue, puis le **Conseil d'État** en **pleine juridiction**.

Terrain vague
en face : H2A
Fiche : Institutions : Ordre des EC ou H2A et CNCC · l'œil barré : pas de superviseur public pour l'EC
Qui : Gardien du terrain
Panneau sur la grille : Ici, rien à construire : chez l'EC, **l'Ordre contrôle lui-même** (contrôle de qualité par les CROEC, discipline par ses chambres présidées par un magistrat). La **tutelle** est assurée par le ministre de l'économie via le **commissaire du gouvernement**, pas par une autorité indépendante. • **Ce que cela change** : Pas de **sanction pécuniaire** pour l'EC (sauf **LCB-FT**),…
⚠ Le contrôle de qualité EC est fait par l'**Ordre**, le contrôle d'activité CAC par la **H2A** (ou la CNCC par délégation).

FLEUVE

H2A

Sanctions H2A

RUE DE LA SUPERVISION

AMF · ACPR

ANC · CNoCP

Conseil régional de l'Ordre
en face : CRCC
Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable · l'épingle : l'échelon régional, le tableau
Qui : Président du CROEC · Élu ×10 · Commissaire du gouvernement · Contrôleur qualité ×2
élus 4 ans · bureau 2 ans · président 4 ans max puis 2 ans de pause · serment sous 6 mois
Accueil : le tableau : **Tient le tableau** (3 sections suivies de 11 listes), statue sur les **inscriptions**, appelle les **cotisations**, représente l'Ordre dans la région. **Serment** prêté **devant le conseil régional** dans les **6 mois** de…
⚠ Chez le CAC, la **liste** est tenue par la **H2A**, pas par la CRCC.

CRCC

RUE RÉGIONALE

Chambre régionale de discipline
en face : Sanctions H2A
Fiche : Responsabilité de l'expert-comptable · le maillet : la discipline, 1re instance
Qui : Magistrat président · Membre élu ×2 · Magistrat chargé des poursuites · Rapporteur
1 magistrat + 2 élus · appel dans le mois · appel suspensif
La salle d'audience : Présidée par un **magistrat de l'ordre judiciaire** (désigné par le **premier président de la cour d'appel**), avec **2 membres élus** du conseil régional. Décision motivée après audience. • **Le greffe : qui po**…
⚠ Le commissaire du gouvernement **n'en est pas membre** : il porte plainte et fait appel.

JUSTICE

Cour d'appel
Fiche : Exercice de la profession de…
Qui : Premier président
Salle des serments (CAC) : Le CAC prête serment **devant le premier président de la cour d'appel** du…
⚠ Les CRCC sont établies dans le…

Cour de cassation
Fiche : La procédure de sanction de…
Qui : Magistrat de la Cour de…
Le bureau des détachements : Un **magistrat de la Cour de cassation** préside le **collège** de la H2A ; un…
⚠ Le dernier recours disciplinaire e…

Conseil d'État
Fiche : Discipline : chambres de…
Qui : Conseiller d'État ×3
Guichet EC : **Recours en cassation** contre les décisions de la **chambre nationale de discipline**. • **Guichet**…
⚠ Cassation (EC) ≠ pleine juridictio…

Trib. admin.

RUE DES RECOURS

Cour des comptes

Tribunal judiciaire ou de comme…
Fiche : Les quatre…
Qui : Juge civil
EC : 5 ans, réductible à 1 an…
Guichet EC : Responsabilité **contractuelle** envers le clie…
⚠ Le CAC n'est pas…

Tribunal correctionnel
Fiche : Les quatre…
Qui : Juge correctionnel
secret : 1 an, 15 000 € · CA…
Box de l'EC : **Auteur** : violation du **secret** (226-13),…
⚠ L'**emprisonnement** n'est…

Procureur de la Ré…
en face : Tracfin
Fiche : Secret professionnel …
Qui : Procureur
CAC : révélation obligatoire …
Guichet CAC : la révélation : Faits délictueux découverts …
⚠ Révélation au procureur :…

Tracfin
en face : Procureur
Fiche : Secret professionnel …
Qui : Agent Tracfin ×2
EC : NPLAB · CAC : NEP…
Guichet des déclarations : **Déclaration de soupçon**, si…
⚠ Le **correspondant Tracfi**…

RUE DES RESPONSABILITÉS

CAVEC
Fiche : Responsabilité de l'expert-comptable · les pièces : les cotisations de retraite
Qui : Guichet CAVEC
Guichet des cotisations : L'EC qui, pendant **2 ans** (consécutifs ou non) sur les **10 dernières années** et sans motif valable, n'a pas payé l'intégralité de ses **cotisations ordinales** ou de ses **cotisations sociales personnelles** (**CAVEC comprise**) est **radié d'office** du tableau par le **conseil régional**. Ce n'est **pas** une sanction disciplinaire.
⚠ Radiation **d'office** (conseil régional) ≠ radiation **disciplinaire** (chambre).

Expert-comptable et lieux communs · Autre profession · ● siège · ○ debout · ellipse : table du conseil · barre : banc des juges · ⚠ piège qui revient

Plan de la ville · Commissaire aux comptes

Chaque rue est un niveau, du monde (au nord) à la justice (au sud). Rive EC à gauche du fleuve, rive CAC à droite : les jumeaux se font face de part et d'autre du pont. Murs pleins : les lieux du commissaire aux comptes et les lieux communs ; tirets : ceux du expert-comptable. Les symboles sont ceux des façades de la visite 3D.

INTERNATIONAL

IFAC
Fiche : Exercice de la…
Qui : CNOEC · CNCC ×2
Hall : les membres : L'**International Federation of Accountants** fédère les…
⚠ L'IFAC ne rend **aucune**…

IESBA
Fiche : Exercice de la…
Qui : Rédacteur du Code of Ethics
Salle de rédaction : L'**International Ethics Standards Board for**…
⚠ Le code de déontologie d…

IAASB
Fiche : Exercice de la…
Qui : Rédacteur des ISA
Salle de rédaction : L'**International Auditing and Assurance Standards Boar**…
⚠ Une NEP est **adoptée pa**…

IAESB
Fiche : Exercice de la…
Qui : Normes de formation
Salle de rédaction : L'**International Accounting Education Standards Board** publie les normes de…

Accountancy Eur…
Fiche : Exercice de la…
Qui : Accountancy Europe
Hall : Ancienne **FEE** (Fédération des experts-comptables européens) : représentation de la professi…

Union européenn…
Fiche : Exercice de la…
Qui : CEAOB ×3
Le bureau des textes : **Directive 2006/43/CE**, modifiée par la **directive**…
⚠ Ces textes visent le **CAC** ;…

AVENUE INTERNATIONALE

RIVE EC · RIVE CAC

Ministère de la Justice
en face : Bercy
Fiche : Exercice de la profession de commissaire aux comptes · le sceau : le garde des Sceaux homologue
Qui : Garde des Sceaux
Le garde des Sceaux : **Homologue par arrêté** les **NEP** adoptées par la H2A, ainsi que les **conventions de délégation** H2A → CNCC. Il peut **demander l'élaboration d'une NEP**. Il **regroupe** les compagnies régionales (17 CRCC depuis le 1er novembre 2020). ▪ **Ce qu'il ne fait pas** : Il **ne saisit pas** le rapporteur général de la H2A (la…
⚠ **Homologue** (CAC) ≠ **agrée** (EC) : deux verbes, deux ministres.

Bercy

RUE DES TUTELLES

Compagnie nationale des CAC
en face : CNOEC
Fiche : Exercice de la profession de commissaire aux comptes · le conseil : les 60 de la Compagnie
Qui : Président de la CNCC · Président de CRCC ×17 · CAC d'EIP élu ×21 · CAC non-EIP élu ×21
60 membres · 4 ans · 30 sièges EIP + 30 non-EIP
Le Conseil national (salle des 60) : **60 membres** désignés pour **4 ans** : **tous les présidents de CRCC** plus des CAC élus ; **moitié** CAC d'EIP, **moitié** CAC sans mandat d'EIP (**30 sièges par collège**, présidents de CRCC…
⚠ **Aucune sanction** n'est prononcée ici : la discipline du CAC est à la **H2A**.

CNOEC

RUE NATIONALE

Ch. nationale

Haute autorité de l'audit
en face : Pas de H2A
Fiche : Supervision publique et contrôle…
Qui : Président (Cour de cassation) · CE · Cour des comptes · AMF · ACPR · Trésor … depuis le 1er janvier 2024 · commission : 1…
Rez-de-chaussée : la liste : **Inscription** des CAC et **tenue de la liste**, par la H2A **elle-**…
⚠ La H2A **n'adopte pas** la déontologie de…

Commission des sanctio…
en face : Ch. régionale
Fiche : La procédure de sanction de la H2…
Qui : Président (Cour de cassation) · Ancien CAC · Durabilité · Juridique · économique … 1 magistrat + 4 qualifiés · nommés 6 ans,…
La salle d'audience : Un **magistrat de la Cour de cassation** (président) et **4**…
⚠ Aucun **expert-comptable**, aucun…

Pas de H2A

FLEUVE

RUE DE LA SUPERVISION

AMF et ACPR
Fiche : Supervision publique et contrôle…
Qui : Président de l'AMF · ACPR
Le président de l'AMF : Peut **demander l'élaboration d'une NEP**, **saisir le rapporteur général** de la H2A et **demand**…
⚠ Rien d'équivalent côté EC : aucune…

ANC et CNoCP
Fiche : Exercice de la profession de…
Qui : ANC · CNoCP ×2
Guichet des demandes de NEP : Peuvent **demander l'élaboration d'une NEP** à la H2A (prises en compte dans son plan…
⚠ Les normes **comptables** (ANC) ne sont…

Compagnie régionale des CAC
en face : CROEC
Fiche : Exercice de la profession de commissaire aux comptes · l'épingle : l'échelon régional des CAC
Qui : Président de la CRCC · Élu ×21
17 CRCC depuis le 1er nov. 2020 (33 avant) · 22 membres au plus · dérogation sous 15 jours · conciliation 3 mois
Le conseil régional (22 sièges au plus) : **22** est l'effectif maximal d'un conseil régional (compagnie d'au moins 900 membres), **pas un nombre de compagnies**. **Électeurs** : CAC **personnes physiques** inscrits, **à jour de**…
⚠ Chez l'EC, le **serment** se prête au conseil régional ; chez le CAC, devant le **premier président de la cour**…

CROEC

RUE RÉGIONALE

Ch. régionale

JUSTICE

Cour d'appel
Fiche : Exercice de la…
Qui : Premier président
Salle des serments (CAC) : Le CAC prête serment **devant le premier président de la**…
⚠ Les CRCC sont établies…

Cour de cassation
Fiche : La procédure de…
Qui : Magistrat de la Cour de cassation ×2
Le bureau des détachements : Un **magistrat de la Cour de cassation**…
⚠ Le dernier recours…

Conseil d'État
Fiche : Discipline : chambre…
Qui : Conseiller d'État ×3
Guichet EC : **Recours en cassation** contre les décisions de la **chambre nationale d**…
⚠ Cassation (EC) ≠ pleine…

Tribunal administ…
en face : CNOEC
Fiche : Institutions : Ordre d…
Qui : Juge administratif
Guichet : La **liste** des CAC est tenue par la **H2A** ; contester une inscription ou un refus se fait devant la…

RUE DES RECOURS

Cour des comptes
Fiche : La procédure de sanction de la H2A (commissaires aux comptes) · la calculatrice : les juridictions financières
Qui : Premier président
Le premier président : Le **premier président de la Cour des comptes**, ou le président d'une **chambre régionale des comptes**, peut **saisir le rapporteur général** de la H2A, comme le procureur général et les présidents de l'AMF, de l'ACPR, de la H2A, de la CNCC et des CRCC. ▪ **Au collège de la H2A** : Des membres de la **Cour des comptes** siègent au collège, aux côtés du Conseil d'État, de l'AMF, de l'ACPR et du Trésor.
⚠ Rien d'équivalent côté EC : personne ne « saisit un rapporteur général », la plainte va à la **chambre régionale**.

Tribunal judiciaire ou de comme…
Fiche : Les quatre…
Qui : Juge civil
EC : 5 ans, réductible à 1 an…
Guichet EC : Responsabilité **contractuelle** envers le clie…
⚠ Le CAC n'est pas…

Tribunal correctionnel
Fiche : Les quatre…
Qui : Juge correctionnel
secret : 1 an, 15 000 € · CA…
Box de l'EC : **Auteur** : violation du **secret** (226-13),…
⚠ L'**emprisonnement** n'est…

Procureur de la Ré…
en face : Tracfin
Fiche : Secret professionnel …
Qui : Procureur
CAC : révélation obligatoire …
Guichet CAC : la révélation : Faits délictueux découverts …
⚠ Révélation au procureur :…

Tracfin
en face : Procureur
Fiche : Secret professionnel …
Qui : Agent Tracfin ×2
EC : NPLAB · CAC : NEP…
Guichet des déclarations : **Déclaration de soupçon**, si…
⚠ Le **correspondant Tracfi**…

RUE DES RESPONSABILITÉS

CAVEC

Commissaire aux comptes et lieux communs · Autre profession · ● siège · ○ debout · ellipse : table du conseil · barre : banc des juges · ⚠ piège qui revient